



NOTA TÉCNICA n. 01/2026 - Sindcom

Base legal para a solicitação de dados cadastrais dos trabalhadores do comércio  
SINDCOM · Assessoria Jurídica · Passos, Minas Gerais · 28 de agosto de 2026

Sumário

1. Objeto..... 2

2. Síntese ..... 2

3. O que é solicitado..... 3

4. O fundamento da atuação sindical..... 4

    4.1. Norma constitucional .....4

    4.2. Norma legal .....4

    4.3. Base legal do tratamento pelo Sindicato .....4

5. O dever das empresas e das contabilidades ..... 5

    5.1. A obrigação já pactuada .....5

    5.2. Base legal do controlador .....7

6. O campo sensível: por que a oposição precisa ser conhecida ..... 7

    6.1. O regime jurídico da contribuição .....7

    6.2. A admissão da oposição perante a empresa .....7

    6.3. Síntese do argumento.....8

7. A recusa injustificada..... 8

    7.1. Descumprimento de norma coletiva .....8

    7.2. Conduta antissindical.....9

8. Segurança do tratamento ..... 9

    8.1. Quadro de medidas de segurança .....9

    8.2. Medidas de segurança comentadas ..... 10

9. Guarda, exclusão e eliminação..... 11

    9.1. Trabalhadores sindicalizados ..... 11

    9.2. Trabalhadores não sindicalizados ..... 11

    9.3. Retenção e eliminação de dados ..... 11

10. Direitos do titular ..... 11

11. Conclusão ..... 12

Referências normativas ..... 13



# SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE PASSOS E REGIÃO

Representante dos Empregados no Comércio Varejista e Atacadista - CNPJ 23.778.277/0001-45

Base Territorial: Alpinópolis, Alterosa, Arceburgo, Bom Jesus da Penha, Capetinga, Capitólio, Carmo do Rio Claro, Cássia, Conceição da Aparecida, Delfinópolis, Fortaleza de Minas, Guapé, Ibiraci, Illicínia, Itamogi, Itaú de Minas, Jacuí, Monte Santo de Minas, Nova Resende, Passos, Piumhi, Pratápolis, São João Batista do Glória, São José da Barra, São Pedro da União, São Roque de Minas, São Sebastião do Paraíso, São Tomás de Aquino e Vargem Bonita.

## 1. OBJETO

Esta Nota Técnica expõe o fundamento jurídico da solicitação, dirigida pelo SINDCOM às empresas e aos escritórios de contabilidade de sua base territorial, dos dados cadastrais dos trabalhadores do comércio por eles empregados, e esclarece:

- o direito do Sindicato de solicitar os dados dos trabalhadores sindicalizados, cuja contribuição é descontada pela empresa diretamente em folha de pagamento;
- o direito do Sindicato de solicitar ao responsável pelo processamento ou registro da folha — contador, departamento de Recursos Humanos ou empreendedor, conforme o caso — a informação necessária para identificar os trabalhadores cuja contribuição foi efetivamente descontada e aqueles que exerceram o direito de oposição;
- o dever das empresas e contabilidades de prestar essas informações;
- as consequências jurídicas da recusa injustificada;
- as medidas de segurança adotadas no tratamento dos dados.

## 2. SÍNTESE

O SINDCOM solicita **seis campos** por trabalhador. Cinco são dados pessoais comuns e um — a informação de o trabalhador ser sindicalizado ou ter se oposto à contribuição — dado pessoal sensível, por dizer respeito a filiação sindical (Lei nº 13.709/2018, art. 5º, II).

O tratamento se apoia, do lado do Sindicato, no **art. 11, II, “d” da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)** — exercício regular de direitos — amparado na **Constituição Federal, art. 8º, III**, e na **CLT, art. 513, alíneas “a” e “e”**. Do lado das empresas e contabilidades, apoia-se no art. 11, II, “a” da LGPD (cumprimento de obrigação legal ou regulatória), uma vez que as Convenções Coletivas de Trabalho vigentes já as obrigam a encaminhar ao Sindicato as relações de empregados e os comprovantes de recolhimento.

Atenta-se para o fato de que três pontos centrais organizam esta Nota e estes, costumam ser mal compreendidos. Por isso, abaixo explica-se cada um deles:

- **Quanto ao rito de recolhimento da contribuição:** a contribuição não é descontada pelo SINDCOM, o desconto é realizado pela própria empresa, pelo departamento de Recursos Humanos, pelo contador ou pelo empreendedor responsável pelo processamento da folha. O SINDCOM emite o boleto e recebe o repasse da empresa, mas precisa conhecer os trabalhadores cuja contribuição foi efetivamente descontada para vincular corretamente o pagamento, prestar os serviços assegurados pela filiação e evitar inconsistências no repasse.
- **Quanto à contribuição dos trabalhadores sindicalizados:** a contribuição recolhida não é tributo destinado a custeio genérico: ela confere ao trabalhador que a recolheu **um conjunto de direitos adicionais, cujo gozo é individualizado por natureza**. Nesse sentido, a representação sindical opera em dois planos distintos: (a) o plano coletivo, que alcança toda a categoria independentemente de filiação e; (b) o plano individual, no qual o Sindicato presta assistência jurídica em demandas próprias do trabalhador, homologa rescisões, orienta em conflitos concretos e franqueia o acesso à rede de convênios, benefícios e descontos mantida com estabelecimentos parceiros. Esses direitos só podem ser dirigidos a pessoas determinadas. Portanto, sem saber quem são (nome, CPF, contato e empresa em que trabalham) os



# SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE PASSOS E REGIÃO

Representante dos Empregados no Comércio Varejista e Atacadista - CNPJ 23.778.277/0001-45

Base Territorial: Alpinópolis, Alterosa, Arceburgo, Bom Jesus da Penha, Capetinga, Capitólio, Carmo do Rio Claro, Cássia, Conceição da Aparecida, Delfinópolis, Fortaleza de Minas, Guapé, Ibiraci, Ilícínia, Itamogi, Itaú de Minas, Jacuí, Monte Santo de Minas, Nova Resende, Passos, Piumhi, Pratápolis, São João Batista do Glória, São José da Barra, São Pedro da União, São Roque de Minas, São Sebastião do Paraíso, São Tomás de Aquino e Vargem Bonita.

trabalhadores sindicalizados, o Sindicato não consegue entregar a quem pagou aquilo que o pagamento lhe assegurou. Assim sendo, a ausência da informação não prejudica o SINDCOM: prejudica o trabalhador que contribuiu e não é localizado para exercer o que já lhe pertence.

- **Quanto aos trabalhadores que manifestaram oposição:** o SINDCOM solicita a informação ao responsável por deliberar ou registrar o recolhimento da contribuição diretamente na folha — contador, departamento de Recursos Humanos ou empreendedor, conforme o caso — porque somente esse responsável pode comprovar se o valor foi efetivamente descontado ou se não foi descontado em razão da oposição. Ao identificar corretamente quem não teve a contribuição descontada, o Sindicato pode emitir o boleto sem incluir o respectivo valor, **protegendo o trabalhador contra cobrança e desconto indevidos**. O dado sensível é tratado, portanto, para assegurar o exercício da oposição e impedir que o trabalhador opositor seja incluído na cobrança.

Convém consignar, para exata compreensão do contexto, que a lacuna de informação hoje existente não decorre de resistência deliberada das empresas e contabilidades. Ela resulta, sobretudo, da ausência histórica de um canal estruturado por meio do qual essas informações pudessem ser prestadas, recebidas, guardadas, atualizadas e utilizadas com segurança.

Todavia, o SINDCOM constituiu esse canal com as garantias técnicas descritas no item 8 desta Nota. E a presente solicitação é, portanto, menos um pedido novo do que a **abertura da via adequada** para o cumprimento de obrigação que as Convenções Coletivas já preveem há anos.

Registre-se, por fim, que **o SINDCOM solicita menos do que a norma coletiva lhe faculta exigir**, e em formato mais simples: seis campos, em lugar das guias e relatórios completos previstos nas Convenções.

## 3. O QUE É SOLICITADO

| CAMPO                     | NATUREZA                        | FINALIDADE                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CNPJ do estabelecimento   | comum                           | vincular o trabalhador ao estabelecimento e, por ele, à CCT ou ACT aplicável                                                                   |
| Nome                      | comum                           | identificação nominal do trabalhador                                                                                                           |
| CPF                       | comum                           | identificação unívoca; impede duplicidade de cadastro                                                                                          |
| Telefone de contato       | comum                           | comunicação com o representado                                                                                                                 |
| Piso salarial pago        | comum                           | base de cálculo da contribuição e verificação do piso convencional                                                                             |
| Sindicalizado ou opositor | sensível<br>(LGPD, art. 5º, II) | registrar se houve desconto na fonte ou não desconto em razão da oposição, calcular corretamente o boleto de repasse e resguardar quem se opôs |

**Não são solicitados**, deliberadamente: data de nascimento, endereço residencial, e-mail pessoal, estado civil, dados de dependentes, nem a data de entrega da carta de oposição. A limitação atende ao princípio da **necessidade** (LGPD, art. 6º, III), que restringe a coleta ao mínimo indispensável à finalidade declarada.

## 4. O FUNDAMENTO DA ATUAÇÃO SINDICAL

### 4.1. Norma constitucional

Dispõe a Constituição Federal, no art. 8º, III, que *“ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”*.

A representação alcança **toda a categoria**, e não apenas os filiados. É essa amplitude que justifica o Sindicato conhecer o universo que representa — e não somente sua lista de associados. Um sindicato que ignora quem compõe a categoria não tem como defender direitos coletivos com base em fatos, negociar pisos a partir da realidade salarial, nem identificar o descumprimento de cláusula convencional.

### 4.2. Norma legal

São prerrogativas dos sindicatos, nos termos do art. 513 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT - Decreto-Lei nº 5.452/1943):

- **alínea “a”** — representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias, os interesses gerais da categoria ou profissão liberal ou os **interesses individuais dos associados** relativos à atividade ou profissão exercida;
- **alínea “e”** — **impor contribuições** a todos aqueles que participam das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas.

Nota-se que, enquanto a alínea “a” justifica a solicitação dos dados dos trabalhadores sindicalizados, a alínea “e” é o elemento decisivo para a compreensão do campo sensível, conforme se desenvolve no item 6.

### 4.3. Base legal do tratamento pelo Sindicato

O tratamento dos dados pessoais e sensível pelo SINDCOM encontra fundamento no art. 11, II, “d” da LGPD que o autoriza, independentemente de consentimento, quando indispensável ao exercício regular de direitos. O dado é recebido depois do processamento da folha e antes da emissão do boleto de repasse, justamente para que o valor cobrado corresponda ao valor efetivamente descontado na fonte.

Sabe-se que o Sindicato atua como instância de salvaguarda e execução de direitos que a Constituição e a CLT lhe atribuem. E, portanto, o tratamento dos referidos dados é indispensável: sem os dados fornecidos por quem processa ou registra a folha não há como confirmar quais contribuições foram efetivamente descontadas, calcular corretamente o boleto a ser encaminhado à empresa ou contabilidade e, sobretudo, excluir da cobrança o trabalhador que exerceu a oposição.

O consentimento do titular (LGPD, art. 11, I) é afastado pois, quem transmite a informação ao SINDCOM é o empregador ou seu contador, e não o próprio titular. Para além disso, ao solicitar direto à empresa a identificação daqueles que se opuseram, o SINDCOM não age contrário ao interesse do trabalhador que se opôs, mas sim, a seu favor, uma vez que é justamente o fato de conhecer os trabalhadores que se opuseram que permite ao SINDCOM emitir o boleto de repasse sem incluir o respectivo valor destes, **protegendo esses trabalhadores contra cobrança e desconto indevidos**.



# SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE PASSOS E REGIÃO

Representante dos Empregados no Comércio Varejista e Atacadista - CNPJ 23.778.277/0001-45

Base Territorial: Alpinópolis, Alterosa, Arceburgo, Bom Jesus da Penha, Capetinga, Capitólio, Carmo do Rio Claro, Cássia, Conceição da Aparecida, Delfinópolis, Fortaleza de Minas, Guapé, Ibiraci, Ilícínia, Itamogi, Itaú de Minas, Jacuí, Monte Santo de Minas, Nova Resende, Passos, Piumhi, Pratápolis, São João Batista do Glória, São José da Barra, São Pedro da União, São Roque de Minas, São Sebastião do Paraíso, São Tomás de Aquino e Vargem Bonita.

## 5. O DEVER DAS EMPRESAS E DAS CONTABILIDADES

Se no item 4 esta Nota Técnica explicou “por que o Sindicato pode solicitar”, agora ela passa a responder “por que a empresa pode, e deve, enviar”.

### 5.1. A obrigação já pactuada

As Convenções Coletivas de Trabalho vigentes na base territorial contêm, na cláusula relativa à **contribuição dos empregados**, disposição expressa. Essa disposição deve ser lida em conjunto com o fluxo temporal descrito no **item 5.2**: primeiro ocorre o desconto na fonte, conforme a situação de cada trabalhador; depois, o controlador encaminha ao SINDCOM os dados e a relação dos empregados; por fim, o Sindicato calcula e emite o boleto de repasse.

“Dentro de 15 (quinze) dias do desconto, as empresas encaminharão à Entidade Profissional cópias de comprovação dos recolhimentos dos valores, acompanhadas das relações de empregados contribuintes, das quais constem os salários anteriores e os corrigidos.”

As cláusulas e parágrafos específicos que detalham a referida obrigação em cada Convenção são:

| CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO 2026      | CLÁUSULAS                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Passos — Fecomércio Atacadista             | Cláusula Trigésima Quarta, Parágrafo Segundo   |
| Passos — SindPass Varejista                | Cláusula Vigésima Sétima, Parágrafo Segundo    |
| Região — Fecomércio Atacadista e Varejista | Cláusula Trigésima Quarta, Parágrafo Segundo   |
| Região — SindSuper Varejista               | Cláusula Trigésima Segunda, Parágrafo Segundo  |
| Região — Sincovaga Alimentício             | Cláusula Trigésima Primeira, Parágrafo Segundo |

Três características tornam essas cláusulas o alicerce da solicitação:

- É incondicional. Não depende de adesão, certificado ou contrapartida. Basta ter havido o desconto.
- Seu destinatário é o Sindicato dos trabalhadores, a “Entidade Profissional”, e não a entidade sindical patronal.
- Seu objeto já abrange o que se solicita, isto é, a relação nominal de empregados e respectivos salários, acompanhada da comprovação dos descontos — e vai além, ao exigir também os comprovantes de recolhimento.

Há, ainda, obrigação acessória nas cláusulas de “**Relação de Funcionários**” (Cláusula Vigésima Nona nas Convenções do Fecomércio; Vigésima Sétima na do SindSuper e; Vigésima Sexta na do Sincovaga), cujo inciso III determina que “as empresas se obrigam, quando solicitadas, a apresentarem à ENTIDADE LABORAL, no prazo de



## SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE PASSOS E REGIÃO

Representante dos Empregados no Comércio Varejista e Atacadista - CNPJ 23.778.277/0001-45

Base Territorial: Alpinópolis, Alterosa, Arceburgo, Bom Jesus da Penha, Capetinga, Capitólio, Carmo do Rio Claro, Cássia, Conceição da Aparecida, Delfinópolis, Fortaleza de Minas, Guapé, Ibiraci, Illicínia, Itamogi, Itaú de Minas, Jacuí, Monte Santo de Minas, Nova Resende, Passos, Piumhi, Pratápolis, São João Batista do Glória, São José da Barra, São Pedro da União, São Roque de Minas, São Sebastião do Paraíso, São Tomás de Aquino e Vargem Bonita.

10 (dez) dias”, o Relatório do FGTS Digital ou cópias das guias GFIP e RAIS. Essa obrigação, contudo, está condicionada ao interesse da empresa em se beneficiar das cláusulas de trabalho em feriado, razão pela qual constitui reforço, e não fundamento principal.

### 5.2 Fluxo temporal da contribuição e do repasse

O rito previsto nas Convenções Coletivas para o recolhimento da contribuição, envio das informações quanto aos dados dos trabalhadores sindicalizados e opositores e, posterior repasse dos valores recolhidos ao SINDCOM, segue a seguinte ordem:

1. O SINDCOM e os Sindicatos Patronais celebram as Convenções Coletivas de Trabalho (CCT).
2. As Convenções são assinadas e divulgadas às empresas da base territorial mediante seus contadores.
3. Abre-se o período de manifestação do direito de oposição (variável conforme CCT).
4. Os trabalhadores que não desejam contribuir apresentam a carta de oposição ao Sindicato ou à empresa, dentro do prazo previsto no instrumento coletivo aplicável.
5. Encerrado o período de oposição, o controlador da informação — isto é, o contador, o departamento de Recursos Humanos ou o empreendedor responsável pelo processamento da folha, conforme a LGPD — desconta, diretamente dos holerites, os valores da contribuição dos trabalhadores sindicalizados e deixa de realizar o desconto em relação aos trabalhadores que exerceram validamente a oposição. Esse é o **desconto em folha (DF)**.
6. Após o processamento dos descontos em folha, o controlador envia ao SINDCOM os dados correspondentes aos descontos realizados e a relação dos trabalhadores sindicalizados, cujo valor foi descontado, e dos trabalhadores não sindicalizados ou opositores, cujo valor não foi descontado.
7. Os dados — CNPJ do estabelecimento, nome, CPF, telefone, piso salarial e status de sindicalização ou oposição — transitam pela plataforma segura do SINDCOM, mediante token individual, instância de análise e repositório privado.
8. O SINDCOM recebe as informações em instância própria de conferência.
9. Depois da conferência, o SINDCOM registra ou atualiza o status de sindicalização ou oposição de cada trabalhador, conforme informado pelo controlador.
10. Em seguida, o SINDCOM calcula o valor total que deveria ter sido descontado nos holerites dos trabalhadores sindicalizados e gera o **boleto de repasse (BR)**.
11. O boleto de repasse é enviado ao estabelecimento para pagamento, de modo que a empresa repasse ao SINDCOM o valor que efetivamente descontou dos holerites.
12. O estabelecimento paga o boleto, o sistema registra o pagamento e o trabalhador passa a ter seu acesso aos serviços do SINDCOM liberado ou atualizado, conforme o caso.

Por regra, o valor do **desconto em folha** deve corresponder ao valor do **boleto de repasse**. Se houver diferença entre esses dois valores, o estabelecimento e o SINDCOM devem apurar sua causa e solucionar a divergência com a especial atenção de: (1) garantir o direito de acesso aos serviços do SINDCOM aos trabalhadores sindicalizados e, ao mesmo momento; (2) de garantir o direito do trabalhador opositor a não ter quaisquer valores subtraídos de seu holerite em função de uma sindicalização que não era desejada.



## 5.2. Base legal do controlador

As convenções e acordos coletivos têm reconhecimento constitucional (CF, art. 7º, XXVI) e força normativa entre as partes. Havendo obrigação pactuada, o compartilhamento pela empresa ou por seu escritório de contabilidade encontra base própria em:

- LGPD, art. 11, II, “a”: cumprimento de obrigação legal ou regulatória, quanto ao campo sensível.
- LGPD, art. 7º, II: cumprimento de obrigação legal ou regulatória, quanto aos cinco campos comuns.

Portanto, o contador que atende à solicitação do SINDCOM **não pratica compartilhamento irregular, mas sim, cumpre obrigação convencional do seu cliente**, com base legal própria e expressa.

## 6. O CAMPO SENSÍVEL: POR QUE A OPOSIÇÃO PRECISA SER CONHECIDA

### 6.1. O regime jurídico da contribuição

O Supremo Tribunal Federal firmou, em sede de repercussão geral (Tema 935 / ARE 1018459), a tese de que *“é constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição”*.

A validade da cobrança está, portanto, **condicionada à efetividade do direito de oposição**. Não se trata de faculdade do Sindicato: é requisito de constitucionalidade da própria exigência. Portanto, para que essa garantia seja efetiva, o SINDCOM precisa identificar, junto ao responsável pelo processamento ou registro da folha, quais trabalhadores tiveram a contribuição descontada e quais não tiveram o desconto realizado em razão da oposição.

### 6.2. A admissão da oposição perante a empresa

As Convenções Coletivas, ao disciplinarem a contribuição dos empregados, dispõem:

*“Fica assegurado o direito de oposição dos trabalhadores não sindicalizados quanto à contribuição prevista nesta cláusula, que poderá ser manifestado sem limitação temporal [...] sendo expressamente admitida a oposição manifestada por escrito pelo trabalhador junto à empresa empregadora incumbida do recolhimento ou, diretamente, ao Sindicato Profissional [...] devendo o Sindicato Profissional devolver a quantia ao trabalhador correlativo, acaso tenha sido a mesma equivocadamente descontada.”*

Daí decorre consequência lógica inescapável:

*A norma coletiva autoriza o trabalhador a manifestar oposição nas mãos da empresa. Quando ele assim procede, somente a empresa tem conhecimento do fato. Se a empresa não informa o Sindicato, o Sindicato cobra de quem se opôs — e passa a dever a devolução, por força da mesma cláusula.*

Observa-se assim, que a solicitação de dados não cria o dever de informar: **permite conferir o efetivo desconto ou não desconto realizado na folha e emitir o boleto de forma correta**, sem incluir o valor relativo ao trabalhador que exerceu a oposição. A recusa em fornecer essa informação produz exatamente o risco que a cláusula de oposição pretende evitar.

Registre-se que os instrumentos coletivos **divergem quanto ao prazo** de manifestação da oposição:

| CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO 2026      | PRAZO PARA MANIFESTAR OPOSIÇÃO               |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Passos — Fecomércio Atacadista             | sem limitação temporal, no curso da vigência |
| Passos — SindPass Varejista                | 15 (quinze) dias                             |
| Região — Fecomércio Atacadista & Varejista | sem limitação temporal, no curso da vigência |
| Região — SindSuper Varejista               | 30 (trinta) dias                             |
| Região — Sincovaga Alimentício             | 30 (trinta) dias                             |

Nos instrumentos com prazo, a contagem se dá a partir da assinatura, exigindo-se entrega direta e pessoal à Entidade Profissional. A verificação do regime aplicável depende, pois, da convenção que rege cada estabelecimento — o que reforça a necessidade de o Sindicato conhecer **a qual instrumento cada trabalhador está vinculado**, informação que decorre do CNPJ do estabelecimento empregador, primeiro dos seis campos solicitados.

6.3. Síntese do argumento

- A CLT, art. 513, “e”, faculta ao Sindicato impor contribuições a toda a categoria.
- O Supremo Tribunal Federal somente admite a cobrança se assegurado o direito de oposição.
- A norma coletiva permite que a oposição seja manifestada perante a empresa.
- Logo, conhecer quem se opôs é condição de legalidade da cobrança — e o dado sensível é tratado para produzir uma abstenção do Sindicato, jamais uma ação contra o trabalhador.

7. A RECUSA INJUSTIFICADA

7.1. Descumprimento de norma coletiva

A recusa em prestar informação expressamente devida por cláusula convencional configura, antes de tudo, **inadimplemento de norma coletiva**, sujeitando a empresa às consequências nela previstas, inclusive às multas convencionais, e à fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho, expressamente autorizada nas próprias Convenções.





# SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE PASSOS E REGIÃO

Representante dos Empregados no Comércio Varejista e Atacadista - CNPJ 23.778.277/0001-45

Base Territorial: Alpinópolis, Alterosa, Arceburgo, Bom Jesus da Penha, Capetinga, Capitólio, Carmo do Rio Claro, Cássia, Conceição da Aparecida, Delfinópolis, Fortaleza de Minas, Guapé, Ibiraci, Ilícínia, Itamogi, Itaú de Minas, Jacuí, Monte Santo de Minas, Nova Resende, Passos, Piumhi, Pratápolis, São João Batista do Glória, São José da Barra, São Pedro da União, São Roque de Minas, São Sebastião do Paraíso, São Tomás de Aquino e Vargem Bonita.

## 7.2. Conduta antissindical

A liberdade sindical é protegida pela **Convenção nº 98 da Organização Internacional do Trabalho (OIT)** — aprovada pelo Decreto Legislativo nº 49/1952, ratificada em 18 de novembro de 1952 e promulgada pelo Decreto nº 33.196, de 19 de junho de 1953, em vigor no Brasil — cujo Art. 2º assegura às organizações de trabalhadores “*proteção adequada contra quaisquer atos de ingerência*” em sua formação, funcionamento e administração.

Os princípios da **Convenção nº 87 da OIT**, embora não ratificada pelo Brasil, também são de observância obrigatória por força da Declaração da OIT sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho (1998), que vincula os Estados-membros “*tenham ou não ratificado as Convenções relevantes*”, e, no plano interno, por via do art. 8º da CLT.

A doutrina e a jurisprudência arrolam entre as condutas antissindicais a **obstrução, omissão ou resistência** ao exercício da atividade sindical. Registre-se precedente que reconheceu conduta antissindical na recusa patronal em receber fichas de filiação assinadas por empregados (TRT da 20ª Região, Recurso Ordinário nº 0000286-54.2021.5.20.0003, Rel. Des. Jorge Antônio Andrade Cardoso, publ. 01/07/2022) — hipótese análoga, por igualmente consistir em recusa patronal que obsta a relação entre trabalhador e entidade sindical.

Cumpra observar, todavia, que o SINDCOM não parte da presunção de má-fé. **A larga maioria das empresas e contabilidades desconhece a existência da cláusula convencional que as obriga** — e é precisamente a essa lacuna de informação que a presente Nota Técnica se destina.

## 8. SEGURANÇA DO TRATAMENTO

### 8.1. Quadro de medidas de segurança

As medidas a seguir não constituem declaração de intenção: são características implementadas do sistema que recebe os dados, verificáveis e submetidas a teste de segurança e defesa ante ataque e tentativa de invasão deliberada antes de qualquer operação.

| MEDIDA                                                                                  | EFEITO                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Envio dos dados por link individual (token), com prazo de validade e revogável          | o acesso não se converte em credencial permanente; link comprometido é desativado sem perda do histórico (individualização e identificação)                                                          |
| O link não permite leitura de dado algum                                                | quem o recebe o link consegue apenas enviar dados, jamais consultar ou listar informação de terceiros (barra leitura e sequestro)                                                                    |
| Limite de tentativas por link                                                           | protege o recurso sem penalizar o remetente legítimo (controle contra uso abusivo)                                                                                                                   |
| Arquivo e dados em repositório privado, servido por endereço assinado de validade curta | planilha com dados nunca acessível por endereço público ou na forma de arquivo anexo em e-mail; dado enviado direto ao CRM do SINDCOM (anula o risco de vazamento dos dados durante a transferência) |
| Validação no próprio navegador de quem envia                                            | dígito verificador de CNPJ e CPF e outros critérios de preenchimento conferido antes da transmissão (reduz risco de digitação errônea)                                                               |
| Nenhum dado ingressa no cadastro sem revisão humana                                     | inexiste gravação automática a partir de origem externa (perícia humana)                                                                                                                             |
| Remessa imutável, com registro de origem                                                | rastreabilidade de quem, o quê e quando enviou a informação (auditoria com log automático do IP, dado e timestamp)                                                                                   |



## SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE PASSOS E REGIÃO

Representante dos Empregados no Comércio Varejista e Atacadista - CNPJ 23.778.277/0001-45

Base Territorial: Alpinópolis, Alterosa, Arceburgo, Bom Jesus da Penha, Capetinga, Capitólio, Carmo do Rio Claro, Cássia, Conceição da Aparecida, Delfinópolis, Fortaleza de Minas, Guapé, Ibiraci, Ilícínia, Itamogi, Itaú de Minas, Jacuí, Monte Santo de Minas, Nova Resende, Passos, Piumhi, Pratápolis, São João Batista do Glória, São José da Barra, São Pedro da União, São Roque de Minas, São Sebastião do Paraíso, São Tomás de Aquino e Vargem Bonita.

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controle de acesso em nível de registro no banco de dados      | isolamento verificado na base, e não apenas na aplicação (regras e políticas RLS/CRUD para criação, leitura, atualização e exclusão de dado individualizada por login/role do CRM)                                                                                    |
| Teste adversarial obrigatório antes de ampliação de superfície | o sistema é testado com ataques hacker de amplo espectro e intensidade de forma deliberada antes de entrar em qualquer operação massiva ou campanha de input (revisão constante de todas as instâncias, regras, políticas e tecnologias de segurança de rede e dados) |

### 8.2. Medidas de segurança comentadas

Traduzido em linguagem corrente, o que o quadro acima descreve é o seguinte percurso:

Cada empresa ou escritório de contabilidade recebe, em seu e-mail, um **endereço eletrônico individual (token), próprio e com prazo de validade**, que pode ser cancelado a qualquer momento pelo Sindicato — por solicitação do próprio destinatário, inclusive. Esse token **não abre nenhuma consulta**: quem o acessa consegue apenas transmitir a sua própria relação de empregados, jamais visualizar, pesquisar ou obter dados de outra empresa, de outro escritório ou de qualquer trabalhador já cadastrado. Não há, por esse caminho, como extrair informação alguma do Sindicato.

A planilha transmitida **não fica exposta na internet e não se torna um “arquivo anexo do e-mail”**. Ela é depositada diretamente no repositório fechado do SINDCOM, do qual só pode ser retirada mediante autorização gerada no momento da consulta e com validade de poucos minutos, restrita aos servidores do Sindicato expressamente habilitados. Não existe endereço público, permanente ou adivinhável que dê acesso ao arquivo e aos dados informados pelas empresas ou contabilidades.

O ponto mais relevante para quem transmite é este: **nenhuma informação recebida ingressa automaticamente no cadastro do SINDCOM**. Toda remessa é automaticamente recepcionada em uma instância temporária de periciamento. Ali, todo dado é obrigatoriamente conferido por um servidor identificado e rastreado, o qual examina a informação antes de autorizar qualquer registro. Não há, no sistema, possibilidade técnica de gravação automática a partir de origem externa — a conferência humana não é rotina administrativa que se possa suprimir, é condição de funcionamento.

Cada remessa é preservada **exatamente como recebida**, com registro de origem, data e hora, e não admite alteração posterior: eventual correção constitui remessa nova, preservando-se o histórico anterior. Disso resulta que, havendo divergência sobre o que foi informado, por quem e quando, a resposta é verificável no próprio sistema, o que **protege igualmente o SINDCOM e o remetente**.

Por fim, essas características não são promessas de projeto. O sistema do SINDCOM e seu banco de dados é submetido a **tentativas deliberadas de violação, ataque e sequestro** periodicamente e antes de qualquer ampliação de acesso ou campanhas de envio massivo de dados. O sistema também aplica de forma permanente regras internas de segurança, rastreabilidade e auditoria que registram e controlam automaticamente quem (usuário), o quê (dado) e como (ação) se dá cada processo no próprio banco de dados, e não apenas na tela do sistema, de modo que tentar contornar ou fazer uso indevido da aplicação não produz efeito invisível sobre o banco e seu sistema de segurança e auditoria.

Atendem-se, assim, os princípios da **LGPD art. 6º**, da finalidade, adequação, necessidade, segurança e prevenção e; **LGPD art. 46**, do dever de segurança.

## 9. GUARDA, EXCLUSÃO E ELIMINAÇÃO

### 9.1. Trabalhadores sindicalizados

A manutenção e a atualização dos dados constituem **pré-requisito da prestação dos serviços** assegurados pela filiação — defesa jurídica, convênios, descontos e benefícios, extensivos aos beneficiários indicados. O pedido de exclusão será atendido, com prévia comunicação ao titular de que a exclusão implica a perda dos serviços e benefícios correspondentes. O pedido formaliza-se por **Carta de Exclusão**, redigida e entregue pelo próprio titular.

### 9.2. Trabalhadores não sindicalizados

A manutenção dos dados destina-se **exclusivamente a impedir cobrança indevida**. Havendo pedido de exclusão, igualmente por Carta de Exclusão, o registro passa a conservar apenas as iniciais do nome e o CPF mascarado, aplicando-se o mesmo aos beneficiários.

### 9.3. Retenção e eliminação de dados

Os dados são mantidos e atualizados a partir das informações prestadas pelas empresas e contabilidades até que sobrevenha pedido de exclusão ou se extinga o vínculo empregatício. Ainda assim o registro não é totalmente apagado, mas **reduzido a dados mínimos, com pseudonimização e restrição de acesso**, preservando a rastreabilidade indispensável a auditorias, investigações e requisições judiciais — como na hipótese de ex-filiado que, em ação judicial, necessite comprovar a série histórica de serviços prestados a seus dependentes.

A **eliminação definitiva** de um registro ocorre na ausência de qualquer movimentação por 20 (vinte) anos contados da última atualização, prazo adotado por analogia ao art. 6º da Lei nº 13.787/2018.

## 10. DIREITOS DO TITULAR

Ficam assegurados os direitos previstos na **LGPD art. 18**: confirmação da existência de tratamento, acesso, correção, anonimização, bloqueio ou eliminação, portabilidade, informação sobre compartilhamento e revogação de consentimento, no que couber.

Canais de exercício do direito:

- **Contato por e-mail:** [juridico@sindcompassos.org](mailto:juridico@sindcompassos.org).
- **WhatsApp da Assessoria Jurídica:** (35) 98827-0406.
- **Presencialmente:** Av. dos Expedicionários, 137, Centro, Passos/MG, CEP 37.900-130 (segunda a sexta-feira, das 08h às 11h e das 13h às 17h).



## SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE PASSOS E REGIÃO

Representante dos Empregados no Comércio Varejista e Atacadista - CNPJ 23.778.277/0001-45

Base Territorial: Alpinópolis, Alterosa, Arceburgo, Bom Jesus da Penha, Capetinga, Capitólio, Carmo do Rio Claro, Cássia, Conceição da Aparecida, Delfinópolis, Fortaleza de Minas, Guapé, Ibiraci, Ilícínia, Itamogi, Itaú de Minas, Jacuí, Monte Santo de Minas, Nova Resende, Passos, Piumhi, Pratápolis, São João Batista do Glória, São José da Barra, São Pedro da União, São Roque de Minas, São Sebastião do Paraíso, São Tomás de Aquino e Vargem Bonita.

### 11. CONCLUSÃO

- O SINDCOM tem fundamento constitucional e legal para conhecer os dados dos trabalhadores que representa (CF, art. 8º, III e; CLT, art. 513, “a” e “e”) com base na LGPD, art. 11, II, “d”, quanto ao dado sensível.
- As empresas e contabilidades têm **dever convencional expresso** de encaminhar as relações de empregados e os comprovantes de recolhimento, com base própria na LGPD, art. 11, II, “a” e; na LGPD, art. 7º, II.
- O dado relativo à oposição é tratado **para que o Sindicato deixe de cobrar** de quem se opôs, constituindo condição de legalidade da cobrança nos termos do Tema 935 do Supremo Tribunal Federal.
- A recusa injustificada configura descumprimento de norma coletiva, com as consequências nela previstas.
- O tratamento observa os princípios da finalidade, da necessidade e da segurança, mediante medidas técnicas verificáveis e revisão humana obrigatória.

**Adenilson Antônio Silva** — Assessoria Jurídica — OAB/MG 96.522.

SINDCOM — Sindicato dos Empregados no Comércio de Passos e Região.

Passos/MG, 28 de agosto de 2026.





## SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE PASSOS E REGIÃO

Representante dos Empregados no Comércio Varejista e Atacadista - CNPJ 23.778.277/0001-45

Base Territorial: Alpinópolis, Alterosa, Arceburgo, Bom Jesus da Penha, Capetinga, Capitólio, Carmo do Rio Claro, Cássia, Conceição da Aparecida, Delfinópolis, Fortaleza de Minas, Guapé, Ibiraci, Ilícínia, Itamogi, Itaú de Minas, Jacuí, Monte Santo de Minas, Nova Resende, Passos, Piumhi, Pratápolis, São João Batista do Glória, São José da Barra, São Pedro da União, São Roque de Minas, São Sebastião do Paraíso, São Tomás de Aquino e Vargem Bonita.

### REFERÊNCIAS NORMATIVAS

BRASIL (1943). **Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Consolidação das Leis do Trabalho.** Arts. 8º e 513. Brasília, DF: Presidência da República; 1943. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto-lei/del5452.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm)

BRASIL (1952). **Decreto Legislativo nº 49, de 27 de agosto de 1952.** Aprova a Convenção nº 98 da Organização Internacional do Trabalho. Brasília, DF: Congresso Nacional; 1952. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/congresso/dlg/dlg-49-1952.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/congresso/dlg/dlg-49-1952.htm)

BRASIL (1953). **Decreto nº 33.196, de 29 de junho de 1953.** Promulga a Convenção relativa à aplicação dos princípios do direito de organização e de negociação coletiva. Brasília, DF: Presidência da República; 1953. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto/1950-1969/d33196.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/d33196.htm)

BRASIL (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.** Art. 7º, XXVI, e art. 8º, III. Brasília, DF: Presidência da República; 1988. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm)

BRASIL (2018). **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.** Arts. 5º, 6º, 7º, 11º, 18 e 46. Brasília, DF: Presidência da República; 2018. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm)

BRASIL (2018). **Lei nº 13.787, de 27 de dezembro de 2018.** Dispõe sobre a digitalização e a utilização de sistemas informatizados para a guarda, o armazenamento e o manuseio de prontuário de paciente. Art. 6º. Brasília, DF: Presidência da República; 2018. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2015-2018/2018/lei/l13787.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13787.htm)

OIT – Organização Internacional do Trabalho (1998). **Declaração da OIT sobre os princípios e direitos fundamentais no trabalho.** Genebra: OIT; 1998. Disponível em: <https://www.ilo.org/declaration/lang-en/index.htm>

SINDCOM – Sindicato dos Empregados no Comércio de Passos e Região (2026). **Convenções Coletivas de Trabalho 2026.** Passos, MG: SINDCOM; 2026.

STF – Supremo Tribunal Federal. **Recurso Extraordinário com Agravo 1.018.459/PR.** Tema 935 da repercussão geral. Brasília, DF: STF.

TRT – Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (2022). **Recurso Ordinário nº 0000286-54.2021.5.20.0003.** Relator: Des. Jorge Antônio Andrade Cardoso. Publicado em 1 jul. 2022. Aracaju: TRT20; 2022.